



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0048479-15.2016.8.26.0050** **CONTROLE 1027/16**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **daniel gomes de souza**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Daniel Gomes de Souza, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 13 de junho de 2016, por volta das 11h09min, na Rua São José do Rio Preto, nº. 606, Grajaú, nesta Capital, o acusado guardava e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 146 (cento e quarenta e seis) invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 618,3g (seiscentos e dezoito gramas e três decigramas), isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 76) e apresentou defesa preliminar (fls. 79/84). Assim, a denúncia foi recebida (fls. 97).

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação (fls. 122/123). Em seguida o réu foi interrogado (fls. 124).

O Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal a fim de condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 125/131).

0048479-15.2016.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A Defensoria Pública, nomeada neste feito em favor do réu, por sua vez, pleiteou a absolvição por falta de provas (CPP, art. 386, VII). Subsidiariamente, pugnou aplicação da pena no mínimo legal, a aplicação do § 4º do artigo 33 da mesma Lei, bem como fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 131/133).

Esse, o relatório. Decido.

A acusação é procedente.

Ficou estabelecido nos autos o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, praticado pelo réu que, no dia e local indicados na denúncia, guardava e trazia consigo, para tráfico, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade está aferida pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelo laudo-químico toxicológico (fls. 73/74) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria – sem perder de vista, neste ponto, que a prisão em flagrante pressupõe o delito surpreendido em plena crepitação – encontra respaldo na prova produzida.

A confissão (fls. 124), linear e coerente, é compatível com as demais provas do processo (CPP, art. 197).

No mesmo sentido, as palavras dos policiais Everton e Wrigley, que confirmaram em juízo a apreensão de drogas em poder do réu, após avistá-lo em atitude suspeita na via pública (fls. 122/123).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Patente, pois, o propósito de tráfico, seja pela natureza, quantidade e a forma de acondicionamento da droga.

Assim, estão presentes os requisitos da figura típica. Com efeito, as substâncias apreendidas estão listadas na Portaria SVS/MS nº 334/1998 (objeto material da ação). Paralelamente, o réu não tinha permissão para o manuseio (elemento normativo do tipo) e a conduta foi perpetrada com dolo (elemento subjetivo do tipo). Nesse quadro, é imperativo condená-lo pelo crime de tráfico de drogas.

Passo à fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas, seguindo o critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Observando as circunstâncias dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, observando que a menoridade relativa do réu não permite a redução da pena para alguém do mínimo legal. Por outro lado, ficou caracterizada a hipótese do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja inconstitucionalidade não se vislumbra. Com efeito, o réu é primário e tem bons antecedentes. Paralelamente, não há indícios de que ele se dedique ao crime ou integre organizações criminosas. Diante disso, reduzo a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), a obter 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Presentes os pressupostos objetivos (pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e ausência de violência ou grave ameaça no cometimento do crime - art. 44, I, CP) e subjetivos (réu primário, com condições pessoais favoráveis - art. 44, II e III, CP), substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e pela pecuniária de 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 44, § 2º, parte final (condenação superior a um ano), e 46, ambos do Código Penal.

Em caso de descumprimento injustificado, fixo o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, c.c. o art. 59, III, ambos do Código Penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ausentes provas da capacidade econômica do réu, pena de multa no patamar mínimo.

Indicados os motivos, pois, **CONDENO – DANIEL GOMES DE SOUZA** –, RG nº 52.588.463, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 10.03.1998, filho de Valnete Gomes de Souza e de Maria Bandeira de Souza, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de **1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão** – substituída pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e pela pecuniária de 10 (dez) dias-multa –, e à pena pecuniária de **166 (cento e sessenta e seis) dias-multa**, no menor valor unitário.

O valor do dia-multa deverá ser corrigido monetariamente na época do pagamento (CP, art. 49, § 2º).

Expeça-se, de imediato, alvará de soltura em favor do réu.

Nos termos dos artigos 243, parágrafo único, da Constituição Federal e 63, da Lei 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu.

Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade das substâncias ou sobre a regularidade do laudo respectivo, determino, desde já, sua destruição por incineração – na forma da legislação vigente –, no prazo máximo de trinta dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se a autoridade de polícia judiciária competente.

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações e averbações de praxe; e, c) promova-se vista ao Ministério Público.

P.R.I.C.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

São Paulo, 07 de Fevereiro de 2017.

Carlos José Zulian

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**